

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

1695/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 64א – בפקודת התעבורה¹, בסעיף 64א –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "מאסר שלוש שנים" יבוא "מאסר שבע שנים, ולא פחות משלוש שנים";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "מאסר שבע שנים" יבוא "מאסר 14 שנים, ולא פחות משבע שנים";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "מאסר 14 שנים" יבוא "מאסר 21 שנים, ולא פחות מ-14 שנים".

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי החוק הקיים, העונש לנהג שהיה מעורב בתאונה "פגע וברח" הוא מאסר של שלוש, שבע או ארבע-עשרה שנים, בהתאם לנסיבות המקרה. החוק אינו קובע עונשי מינימום לעבריינים אלה. בשנים האחרונות, נהגים שהיו מעורבים בתאונות כאמור הותירו את הנפגע לגסוס בכביש ונמלטו כדי להימנע מלתת את הדין וכדי לטשטש ראיות. נהגים אלה הצליחו לעורר את רחמי בית המשפט ולזכות בעונשי מאסר הנמוכים משמעותית מהעונשים הקבועים בחוק.

כיוון שתאונות דרכים גובות כ-300 הרוגים בשנה, יש צורך להעלות משמעותית את מודעות הנהגים לנהיגה זהירה. אמנם, נהג אינו גורם לתאונות דרכים במתכוון, אך נהג שפגע באדם ולא נשאר להושיט לו סיוע, ואף נמלט מהמקום, מלמד בהתנהגותו על כך שהוא מהווה סכנה לחברה, ולכן יש להטיל עליו עונש מאסר מינימלי שיש בו אלמנט הרתעת. זאת, על מנת לעקור תופעה זו מהשורש.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1278 ; פ/1404/22 ; פ/636/23).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

